הנגיש באמצעות המרכז להנגשת מידע של עמותת נגישות ישראל (ע"ר)

הפניקס

תחום חיסכון ארוך טווח

נספח 9345 הכנסה למשפחה– תנאים כלליים לביטוח חיים – ריסק למקרה מוות המעניק תשלום חודשי למוטב

משתתף ברווחי תיק השקעות

מוצהר ומוסכם בזאת כי הפניקס מתחייבת לשלם למוטב בעקבות מות המבוטח. על פי ביטוח יסודי זה, תשלומים חודשיים קבועים הנקובים בדף פרטי הביטוח, המהווים תשלום לשיעורין של סכום הביטוח, לפי נספח זה, במשך תקופה שנקבעה על ידי בעל הפוליסה ונקובה בדף פרטי הביטוח. התשלומים האמורים ישולמו בנוסף לכל סכום אחר שיגיע לפי פוליסה זו.

למען הסר ספק, יובהר כי בפוליסה זו אין מרכיב חסכון, אין ערך פדיון ואין ערך מסולק.

בפוליסה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך. לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך.

1 הגדרות ופרשנות

ביטוח יסודי	ביטוח ריסק למקרה מוות הנקוב כביטוח יסודי בדף פרטי הביטוח.
בעל הפוליסה	מי ששמו נרשם בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה החייב בתשלום הפרמיה.
דף פרטי הביטוח	חלק בלתי נפרד מהפוליסה הכולל בין השאר, מספר פוליסה, פרטי הביטוח היסודי והכיסויים הנוספים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, סכומי הביטוח, תקופת הביטוח ותקופת התשלום.
הגיל המבוטח	גיל הכניסה של המבוטח הרשום בדף פרטי הביטוח נקבע על פי גילו ביום הראשון לחודש תחילת הביטוח, בהתאם לרישום בתעודת הזהות ויחושב על פי שנים שלמות, כך שמעל 6 חודשים תתווסף לגיל הכניסה שנה. בכל 12 חודשים נוספים, תתווסף לגילו שנה אחת. לא צוין אחרת בתעודת הזהות, יחשב ה-1 בינואר ליום הולדת המבוטח.
הממונה	הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות-גמל), התשס"ה - 2005.
ההסדר התחיקתי	כל החוקים, התקנות, הצווים והוראות הממונה מכוח חוקים אלו, לרבות חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה ביטוח") וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981, אשר יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה, המבוטח, המוטב והפניקס בקשר עם פוליסה זו.
הצהרת בריאות	מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח ובה נתונים אודות מצב בריאותו, שמסר המבוטח להפניקס.
הצעה לביטוח	טפסים שמולאו ונחתמו על ידי בעל הפוליסה והמבוטח בטרם קבלתו לביטוח, המהווים פניה להפניקס בהצעה שיערך עבורו ביטוח, ושעל בסיס האמור בהם נאותה הפניקס לבטחו.
הפניקס	הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
כיסויים ביטוחיים	נספחים נוספים, ככל שנרכשו, המפורטים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לאמור בפרק הכיסויים הביטוחיים.
מבוטח	האדם ששמו נקוב בפוליסה כמבוטח.
מדד	מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או גוף מוסכם אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.
מדד יסודי	המדד האחרון הידוע ב- 1 בחודש של תחילת הביטוח. המדד הבסיסי מותאם למדד חודש ינואר 1959 (100 נקודות) מחולק ב- 1000.
מוטב	מי שנקבע על פי עדכון אחרון בכתב שנמסר להפניקס לפני קרות מקרה הביטוח כזכאי לקבלת תגמולי ביטוח.
מקרה הביטוח	מות המבוטח מכל סיבה שהיא לפני תום תקופת הביטוח.
פוליסה	חוזה ביטוח שבין בעל הפוליסה לבין הפניקס לרבות הצעה לביטוח, דף פרטי הביטוח וכל נספח, ככל שקיים.
פרמיה	סכום משתנה, שבעל הפוליסה חייב לשלמו, מכח הפוליסה, לרבות כל תוספת האמורה בפוליסה.
תגמולי ביטוח	הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כ"סכום הביטוח" המגיע למוטב בכפוף להוראות הפוליסה וההסדר התחיקתי, אשר ישולם בתשלומים חודשיים (להלן: "תשלום חודשי") תשלום חודשי זה אינו ניתן להמרה לתשלום חד פעמי.
תום תקופת הביטוח	המועד בו מסתיים הביטוח כנקוב בדף פרטי הביטוח כ"תאריך תום הביטוח".
תחילת הביטוח	המועד בו מתחיל הביטוח כנקוב בדף פרטי הביטוח כ"תאריך תחילת הפוליסה", בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן.
תקופת הביטוח	התקופה ממועד תחילת הביטוח ועד מועד תום התקופה כנקוב בדף פרטי הביטוח.

2 תנאים מקדימים לתוקף הנספח

2.1 הפוליסה נכנסת לתוקפה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

2.1.1 הפניקס הסכימה בכתב לעריכת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.

2.1.2 נמסרה להפניקס הוראת קבע לבנק או לחברת כרטיסי האשראי לתשלום הפרמיה או שולמה פרמיה או ניתנה התחייבות לתשלום הפרמיה על ידי אמצעי תשלום אחר שניתן לגבות ממנו.

2.1.3 המבוטח חי במועד הגשת ההצעה.

2.2 נתקבלה פרמיה או אמצעי תשלום והצעה לביטוח בטרם נכנסה הפוליסה לתוקף:

2.2.1 דחיית ההצעה לביטוח–הפניקס תהיה רשאית להודיע לבעל הפוליסה והמבוטח על אי קבלה לביטוח תוך שלושה חודשים מיום קבלת אמצעי התשלום או אם פנתה לבעל הפוליסה והמבוטח לקבלת נתונים נוספים זאת תוך שישה חודשים מיום קבלת אמצעי התשלום (להלן: "שלושה או שישה חודשים") במקרה זה, במידה ושולמה פרמיה, תוחזר לבעל הפוליסה.

2.2.2 מתן הצעה נגדית – הפניקס תהיה רשאית, תוך שלושה או שישה חודשים לחזור לבעל הפוליסה והמבוטח בהצעה לביטוח נגדית (בהתאם להוראות החיתום המקובלות בהפניקס) עד לאישור בעל הפוליסה והמבוטח תוך 90 יום מיום שבו הועברה ההצעה הנגדית יחולו תנאי הביטוח על פי ההצעה הנגדית.

2.3 היה והפניקס לא דחתה את הצעת הביטוח ולא חזרה למבוטח בהצעה נגדית כמפורט בסעיפים 2.2.1 ו–2.2.2 לעיל, לא תהא רשאית הפניקס לשנות את התנאים הקבועים בהצעת הביטוח עד מועד תום תקופת הביטוח.

2.4 למרות האמור בסעיף 2.1 לעיל, קרה מקרה הביטוח לאחר קבלת פרמיה והצעה לביטוח ובטרם נכנסה הפוליסה לתוקפה, תבחן הפניקס את תנאי קבלתו של המבוטח על פי הוראות החיתום המקובלות בהפניקס לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים, אלמלא קרה מקרה הביטוח ותפעל כדלקמן:

2.4.1 תשלם הפניקס למוטב את תגמולי הביטוח על פי הצעת הביטוח ובכפוף לתנאי הפוליסה במידה והיתה מודיעה לבעל הפוליסה והמבוטח על קבלה לביטוח.

2.4.2 אם הפניקס היתה מודיעה לבעל הפוליסה והמבוטח על דחיית ההצעה, תהיה הפניקס פטורה מחבות לשלם למוטב את תגמולי הביטוח. במקרה זה, במידה ושולמה פרמיה, תוחזר לבעל הפוליסה.

3 חבות הפניקס

3.1 חבות הפניקס נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ובחוק.

3.2 קרה מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, הפניקס תשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

3.3 התשלום החודשי הראשון המגיע על פי הפוליסה, ישולם תוך 30 ימים מהיום בו הוגשו להפניקס כל המסמכים הדרושים כאמור.

3.4 סכום התשלום החודשי הראשון ישולם לפי שיעור עלית המדד מן המדד היסודי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

3.5 תקופת התשלומים תסתיים בתום תקופת הביטוח כמפורט בדף פרטי ביטוח.

3.6 התשלום החודשי השני ואילך, ישולם ב 1 בכל חודש וישתנה מדי חודש בחודשו לעומת התשלום החודשי של החודש הקודם, על פי שיעור התשואה ברוטו על ההשקעות במסלול ההשקעה כהגדרתו להלן, בניכוי דמי ניהול יומיים, ובניכוי הריבית התחשיבית לפי הנוסחה שלהלן:

$$\text{סכום התשלום החודשי לחודש נוכחי} = \text{סכום בתשלום החודשי לחודש קודם} * \prod M_{(dmy)}$$

כאשר:

$\prod M_{(dmy)}$ - מכפלת המדדים היומיים להצמדת התשלום החודשי, עבור הימים שעברו מהתשלום החודשי של החודש הקודם. המדד להצמדת התשלום החודשי יחושב יומית לפי הנוסחה שלהלן:

$$M_{(dmy)} = \frac{(\text{שיעור התשואה הברוטו היומי} + 1)}{\left(1 + \text{ריבית תחשיבית} + \text{דמי ניהול}\right)^{\frac{1}{365.25}}}$$

שיעור התשואה הברוטו היומי – שיעור הגידול או הקיטון היומי בערך הכספים המושקעים במסלול ההשקעה, לפני ניכוי דמי הניהול.

ריבית תחשיבית – ריבית ברוטו בשיעור שנתי של 4% בניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.

דמי ניהול – דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.

בסעיף זה:

אג"ח – אגרת חוב כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לרבות אגרת חוב שהנפיקה המדינה ואגרת חוב שהנפיקה אגודה שיתופית.

יום עסקים כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994, וכמפורש על פי עמדת הממונה מיום 12/08 או כל עמדה אחרת שתבוא במקומה.

מסלול השקעה מסלול השקעות "מסלול כללי למקבלי קצבה" או כל מסלול השקעה אחר שתבחר הפניקס במקומו באישור המפקח.

1. ניהול ההשקעות במסלול ההשקעות יעשה בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב- 2012, (להלן:"תקנות דרכי ההשקעה") ובהתאם להסדר התחיקתי, כפי שיהיה מעת לעת.

2. ההשקעות במסלול ההשקעה תבוצענה בישראל או בחו"ל על פי אמות מידה מקצועיות תוך התחשבות בתשואות ובסיכונים ומבלי להעדיף כל עניין וכל שיקול על פני עניינם של כלל המבוטחים במסגרת המסלול האמור, וזאת בתום לב, בשקידה סבירה ובזהירות נאותה.

3. בהחלטות בדבר ההשקעות במסלול זה תשקול הפניקס, בין היתר:

3.1 אפשרויות השקעה חלופיות מאותו סוג, תוך מתן משקל לתשואות ולסיכונים הצפויים וליחס ביניהם.

3.2 כאשר ההשקעה הינה השקעה בניירות ערך, גם את כדאיותה באמות מידה כלכליות מקובלות, בהתאם לאיכותו של נייר הערך.

3.3 כאשר ההשקעה הינה באג"ח, גם את איכות הבטוחה, והאם הינה בטוחה מספקת להתחייבויות בהתאם לאג"ח.

3.4 הפניקס רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול, בכפוף לתקנות דרכי ההשקעה בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים.

3.5 אם ביום עסקים כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה, בין אם בנייר ערך בו מושקעים למעלה מ- 3% משווי הנכסים במסלול ו/או הפסקת מסחר ברשימת ניירות ערך הנסחרת בבורסה ובה מושקעים למעלה מ- 3% משווי הנכסים במסלול ו/או הפסקת מסחר מלאה, שומרת לעצמה הפניקס את הזכות לדחות את ביצוע הפעולות שמועדן חל ביום העסקים בו היתה הפסקת המסחר, במלואן או בחלקן, ליום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו חלה הפסקת מסחר.

3.6 הנכסים שיצטברו ב"מסלול כללי למקבלי קצבה" יושקעו באפיקי השקעה כגון: אג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות, אג"ח להמרה, ובפיקדונות במח"מ שלא יעלה על 4 שנים. ההשקעה במטבע חוץ לא תעלה על 30% מסך נכסי המסלול. לא יושקעו נכסים במניות בבורסה בת"א ו/או בבורסות זרות בחו"ל ובנגזרות פיננסיות על מניות.

3.7 לסכומים שישולמו לאחר 30 ימים, כאמור בסעיפים 3.3 ו 3.6 לעיל, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי.

3.8 מכל תשלום שתשלם הפניקס על פי פוליסה זו, תנוכה כל יתרת החוב המגיעה לה מבעל הפוליסה והמבוטח בגין פוליסה זו.

4 חריגים

4.1 נגרם מות המבוטח בידי מוטב, הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח למוטב זה וחלקו ישולם למוטבים האחרים באופן שווה.

4.2 הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו בתוך שנה:

4.2.1 ממועד תחילת הביטוח.

4.2.2 מיום חידוש הפוליסה (לגבי פוליסה שחודשה על פי סעיף 9.4 להלן).

4.2.3 ממועד תחילת הביטוח של סכום ביטוח מוגדל (לגבי הגדלה, ככל שהתבקשה).

5 חובת הגילוי

5.1 הציגה הפניקס למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן – עניין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.

5.1.1 שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

5.1.2 הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

5.2 ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאית הפניקס, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

5.2.1 ביטלה הפניקס את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר הפרמיה ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות הפניקס, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.

5.2.2 קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין הפניקס חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין הפרמיה שהיתה משתלמת כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין הפרמיה המוסכמת, והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:

5.2.2.1 התשובה ניתנה בכוונת מרמה;

5.2.2.2 מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בפרמיה מרובה, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר הפרמיה ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות הפניקס.

5.3 הפניקס אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיף 5.2 בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

5.3.1 הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה;

5.3.2 העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

5.4 הפניקס אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיף 5.2 לאחר שעברו שלוש שנים מכריתת החוזה, זולת אם הפניקס או האדם שחייו בוטחו פעל בכוונת מרמה.

6 הפרמיות ותשלומן	
6.1	הפרמיה המשולמת בגין נספח זה תשתנה על פי טבלת השתנות הפרמיות כמפורט בדף פרטי הביטוח, כשהגיל הנקוב בטבלה הינו הגיל המבוטח.
6.2	הפרמיה תהיה צמודה למדד הידוע ביום תשלומה ביחס למדד היסודי, הנקוב בדף פרטי הביטוח.
6.3	הפרמיות תשולמנה באחד בחודש (להלן: "זמן הפרעון") על פי אופן התשלום כמפורט בדף פרטי הביטוח תחת הכותרת "פרוט הפרמיות לפי אופן תשלום".
6.4	חובת תשלום הפרמיה נפסקת עם תשלום הפרמיות שזמן פרעונן חל לאחרונה לפני מות המבוטח או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם מביניהם (פרט לפרמיה שלא שולמה במועדה ושזמן פרעונה חל קודם לכן). מובהר בזה, שפרמיות שהשתלמו לפוליסה זו, לאחר קרות מקרה הביטוח, יוחזרו במלואם.
6.5	במקרה של תשלום הפרמיות על ידי הוראת קבע לבנק לתשלום פרמיות (שירות שיקים או לזכות חשבון הפניקס בבנק) ייחשב זיכוי חשבון הפניקס בבנק כתשלום הפרמיה.
6.6	הסכמת הפניקס לקבל פרמיה שלא באחת הדרכים המפורטות לעיל, או לאחר זמן פרעונם לפי העניין, במקרה מסוים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן גם במקרים אחרים כלשהם.
6.7	לא שולמה הפרמיה או חלקה במועדה ולא שולמה גם תוך 15 ימים לאחר שהפניקס דרשה לשלמה, רשאית הפניקס להודיע לבעל הפוליסה בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן, ובכפוף להוראת ההסדר התחיקתי (להלן: "ביטול עקב אי תשלום פרמיות").
6.8	לפרמיה שתשולם בחלוף 30 יום לאחר זמן פרעונה יתווספו החל מהיום ה 31 ועד למועד התשלום בפועל הצמדה וריבית צמודה על פי הקבוע בהסדר התחיקתי.
7 קביעת המוטב ושינויו	
7.1	בטרם אירע מקרה הביטוח, רשאי בעל הפוליסה לקבוע ולשנות בכתב את המוטב הרשום בפוליסה.
7.2	בטרם אירע מקרה הביטוח, המבוטח יהיה רשאי לקבוע מוטבים אם בעל הפוליסה אישר זאת.
7.3	קביעת מוטב שאינה ניתנת לביטול (להלן: "מוטב בלתי חוזר") אפשרית אם הפניקס הסכימה לכך בכתב.
7.4	החלוקה בין המוטבים בכל התשלומים החודשיים תהיה בחלקים שווים, אלא אם קבע בעל הפוליסה אחרת.
7.5	לא נקבעו מוטבים- יהיו המוטבים יורשיו החוקיים של המבוטח.
7.6	שילמה הפניקס את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה בטרם נרשם בה אחר כמוטב במקומו, בין על פי הוראה בכתב בחתימת בעל הפוליסה ובין על פי צוואתו המאושרת על ידי בית המשפט המורה על תשלום לאחר, תהא הפניקס משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסה, עזבונו ומי שיבוא במקומו.
8 תום תוקף הפוליסה	
תקופת הביטוח היא מיום כניסת הפוליסה לתוקף ועד למוקדם מבין אלה:	
8.1	תשלום מלוא סכום הביטוח למקרה מוות.
8.2	על פי בקשת בעל הפוליסה ובכפוף להוראות הפוליסה ההסדר התחיקתי.
8.3	סיום תוקף הפוליסה לפי הנקוב בדף פרטי הביטוח.
8.4	ביטול הפוליסה כמפורט בסעיף 6 לפוליסה.
9 חידוש הפוליסה	
בוטלה הפוליסה על ידי הפניקס עקב אי תשלום כאמור בסעיף 6.7 לעיל, תחודש הפוליסה לבקשת בעל הפוליסה והמבוטח בתנאים זהים לתנאי הפוליסה שבוטלה וללא הצהרת בריאות עדכנית, ובלבד שיחולו התנאים הבאים במצטבר:	
9.1	ממועד הביטול טרם חלפו שלושה חודשים.
9.2	המבוטח חי בעת החידוש.
9.3	הפרמיה אשר היה על בעל הפוליסה לשלם אלמלא בוטלה הפוליסה, תשולם במלואה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה על פי ההסדר התחיקתי.
9.4	**בכל מקרה אחר של ביטול יהיה חידוש הפוליסה טעון הסכמתה בכתב של הפניקס, ויעשה בתנאים המקובלים בהפניקס באותה עת.**
10 תביעות ותשלומי הפניקס	
10.1	עם קבלת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, תעביר הפניקס למגיש התביעה את המסמכים הנדרשים לבירור חבותה.
10.2	עם היוודע להפניקס שקרה מקרה הביטוח ובהעדר פניה אליה, תפעל הפניקס על פי ההסדר התחיקתי.
10.3	הפניקס תשלם את תגמולי הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה, לאחר שתקבל בחוזר מבעל הפוליסה, המוטב או מי שפועל בשמם את טופס התביעה על כל המבוקש בו וכל מידע ומסמך נוסף שתבקש באופן סביר ככל שקיימים בידיהם, לרבות תעודת פטירה, דין וחשבון מפורט של הרופא המטפל או תעודה ובה פירוט אודות סיבת המוות ונסיבותיו, ככל שאין באפשרותו או בידו להמציאם, עליו לעזור להפניקס, ככל שיוכל להשיגם.
10.4	**תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו היא 5 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. וזאת בהתאם לסעיף ההתיישנות בחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 1981– או כל הוראת חוק אחרת אשר תבואו במקומו.**

11 ברות ביטוח

11.1 תקופת הזכאות לצורך סעיף זה תוגדר כתקופה המתחילה ביום בו נולד למבוטח בן או בת או ביום בו נישא המבוטח, ותסתיים בתום תשעים יום לאחריו, בתנאי שהמאורע אירע לפני מועד תום שנת הביטוח הקרוב ביותר ליום הולדתו הארבעים וחמישה של המבוטח.

11.2 במשך כל תקופת הזכאות, כמוגדר לעיל, יהיה המבוטח רשאי לרכוש מאת הפניקס, על פי בקשה בכתב אשר נחתמה על ידו וללא צורך בהוכחה חדשה על מצב בריאותו, ביטוח נוסף על חייו (להלן-בסעיף זה בלבד- "הביטוח הנוסף"), כשהפניקס תערוך בהתאם להוראות אלו:

11.2.1 גובה סכום הביטוח הנוסף אשר ניתן לרכוש בכל אחת מתקופות הזכאות לא יעלה על 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מסך כל סכומי ביטוח הכנסה למשפחה, הכלולים בדף פרטי הביטוח, עבור אותו המבוטח. סך כל שיעורי סכום ביטוח הכנסה למשפחה, לכל תקופת הזכאות יחד, כאמור בסעיף א', לא יעלה על 100% (מאה אחוזים) מסך כל סכומי ביטוח הכנסה למשפחה, הכלולים בדף פרטי הביטוח, עבור אותו מבוטח. הכל בכפוף לסעיף "תנאי ההצמדה" שבתנאים הכלליים לביטוח חיים.

11.2.2 הביטוח הנוסף יהיה מסוג הכנסה למשפחה.

11.2.3 התנאים של הביטוח הנוסף יהיו זהים לתנאים אשר ייכללו בפוליסות ביטוח חיים מסוג זה שייערכו על ידי כשהפניקס בזמן הוצאת הביטוח הנוסף.

11.2.4 שיעורי הפרמיה השנתית עבור הביטוח הנוסף ייקבעו בהתאם לשיעורי הפרמיות שיהיו נהוגים בחברה לאותו סוג ביטוח בזמן הוצאת הביטוח הנוסף, לפי גיל המבוטח באותה עת. זאת בכפוף לתנאי הקבלה שקבעה הפניקס למבוטח בעת הוצאת הביטוח לפי נספח זה.

12 הודעות והצהרות

12.1 כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה ע"י בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב צריכות להימסר בכתב אך ורק למשרדי הפניקס.

12.2 כל שינוי בפוליסה או בתנאיה, ייכנס לתוקפו רק אם הפניקס הסכימה לכך בכתב.

12.3 כל בקשה שיש להגיש בהתאם לתנאי הפוליסה בכתב, תוגש על גבי הטפסים שיהיו מקובלים בהפניקס לאותו עניין, במועד הבקשה.

12.4 הודעה של הפניקס תחשב כאילו התקבלה בידי בעל פוליסה והמבוטח אם נשלחה לכתובת האחרונה בישראל שמסרו לה. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מחובותיה של הפניקס בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי לעניין איתור מוטבים.

12.5 הודעה להפניקס תימסר בכתב לכתובתה: דרך השלום 53 גבעתיים 5345433. הכתובת מעודכנת באתר האינטרנט של הפניקס ובנייר המכתבים ותתעדכן בהתאם במקרה של שינוי.

12.6 הפניקס, בעל הפוליסה והמבוטח לפי העניין, חייבים להודיע בכתב על שינוי בכתובתם.

13 מיסים והיטלים

בעל הפוליסה, המבוטח, או המוטב, לפי העניין, יהיה חייב לשלם להפניקס, מיד עם דרישתה, כל מס או היטל שחל או יחול על הפוליסה, התשלום התקופתי, סכומי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהפניקס חייבת לשלם על-פי הפוליסה, בין אם קיימים במועד הוצאת הפוליסה ובין אם במועד שלאחר מכן.

14 סתירות

במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של נספח מסוים, ככל שקיים, יחולו תנאי הנספח המסוים.

במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים, ככל שקיימים, יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח לפי עניין.

במקרה של סתירה בין תנאי הנספח ו/או הביטוח היסודי לבין הוראות ההסדר התחיקתי שלא ניתן להתנות עליהן יגבר ההסדר התחיקתי.

15 מקום שיפוט

התביעות הנובעות מתוך הפוליסה תהיינה בסמכות בית משפט המוסמך בישראל.